

DOMIDELIS

ACUERDO DE ALIANZA COMERCIAL

Pacto entre Personas Naturales

Fecha de celebración: [DÍA] de [MES] de 2026

Partes del Acuerdo

PRIMERA PARTE - DOMIDELIS (Intermediario Tecnológico):

Nombre completo: **James David Rincón**

Cédula de Ciudadanía No.: [_____]

Dirección: [_____]

Teléfono / WhatsApp: [_____]

Correo electrónico: [_____]

En adelante denominado "**DOMIDELIS**".

SEGUNDA PARTE - Establecimiento Comercial (Tienda):

Nombre del negocio: [_____]

Nombre completo del propietario/a: [_____]

Cédula de Ciudadanía No.: [_____]

Dirección del negocio: [_____]

Teléfono / WhatsApp: [_____]

Correo electrónico: [_____]

En adelante denominado "**EL COMERCIANTE**".

DOMIDELIS y EL COMERCIANTE, en adelante conjuntamente "**LAS PARTES**", de manera libre y voluntaria, celebran el presente ACUERDO DE ALIANZA COMERCIAL, sujeto a las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 – Objeto del Acuerdo

El presente acuerdo tiene por objeto establecer una relación comercial de intermediación tecnológica mediante la cual DOMIDELIS pone a disposición de EL COMERCIANTE una plataforma digital (Aplicación Web Progresiva – PWA) que permite:

- Recibir pedidos a domicilio de clientes finales ubicados en el pueblo.
- Conectar a EL COMERCIANTE con una red de domiciliarios para la entrega de productos.
- Gestionar el catálogo de productos, precios y disponibilidad.
- Proporcionar un panel de administración (dashboard) para el control de ventas, estadísticas y configuraciones básicas del negocio.

DOMIDELIS actúa únicamente como intermediario tecnológico. No es propietario, preparador ni responsable de los productos ofrecidos por EL COMERCIANTE.

Cláusula 2 – Comisión y Modelo de Ganancia Compartida

LAS PARTES acuerdan trabajar bajo un modelo de **comisión por venta**, sin costos fijos ni de registro.

Porcentaje de comisión acordado: [____]% sobre el valor total de cada pedido realizado a través de la plataforma DOMIDELIS.

Ejemplo: Si un cliente paga \$15.000 por un pedido y la comisión es del 10%, DOMIDELIS retiene \$1.500 y transfiere a EL COMERCIANTE la suma de \$13.500.

EL COMERCIANTE podrá ajustar los precios de sus productos en la plataforma para absorber el costo de la comisión, si así lo desea, garantizando que su ganancia neta se mantenga intacta.

Cláusula 3 – Manejo de Dinero y Pagos

3.1 Cobro de Pedidos

DOMIDELIS será responsable de cobrar el valor total de cada pedido al cliente final, ya sea en efectivo al momento de la entrega o mediante transferencia electrónica (Nequi, Daviplata, etc.) según lo acordado con el cliente.

3.2 Pagos a EL COMERCIANTE

DOMIDELIS se compromete a realizar los pagos a EL COMERCIANTE de la siguiente manera:

- **Primeros meses:** Pago **diario** de las ventas del día anterior, descontada la comisión acordada.
- **A partir del mes [____]:** Pago **semanal** (cada [día de la semana]), consolidando todas las ventas de la semana y descontada la comisión acordada.

3.3 Forma de Pago

Los pagos se realizarán en **efectivo** o mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por EL COMERCIANTE. Cada pago irá acompañado de un resumen detallado de las ventas realizadas, indicando:

- Número de pedidos.
- Valor total de ventas.
- Comisión retenida por DOMIDELIS.
- Valor neto transferido a EL COMERCIANTE.

3.4 Retrasos en Pago

En caso de retraso en el pago por parte de DOMIDELIS superior a **3 días hábiles** (para pagos diarios) o **2 días hábiles** (para pagos semanales), EL COMERCIANTE podrá suspender temporalmente la recepción de nuevos pedidos hasta que se regularice la situación, sin que esto constituya incumplimiento por su parte.

Cláusula 4 – Obligaciones de DOMIDELIS

- Entregar a EL COMERCIANTE una Aplicación Web Progresiva (PWA) con el nombre, logo y colores de DOMIDELIS
- Proporcionar un panel de administración (dashboard) para gestionar productos, ver estadísticas de venta, controlar domicilios y ajustar configuraciones básicas de la tienda.
- Incluir a EL COMERCIANTE en el catálogo general de la app DOMIDELIS.

- Proveer soporte técnico y capacitación básica para el uso de la plataforma.
- Gestionar la red de domiciliarios y asignarlos a los pedidos de EL COMERCIANTE.
- Pagar al domiciliario correspondiente el valor acordado por cada entrega, descontándolo de la comisión total recibida.
- Realizar pagos a EL COMERCIANTE en los plazos y condiciones establecidos en la Cláusula 3.
- Mantener la confidencialidad de los datos comerciales de EL COMERCIANTE (ver Cláusula 8).

Cláusula 5 – Obligaciones de EL COMERCIANTE

- Mantener la calidad, higiene y presentación de los productos ofrecidos a través de la plataforma.
- Preparar los pedidos en el tiempo estimado y notificado a través del sistema.
- Mantener activa la tienda en la plataforma durante el horario comercial acordado.
- Actualizar precios, disponibilidad y descripción de productos de manera veraz y oportuna.
- Atender reclamaciones de clientes relacionadas con la calidad, cantidad o estado de los productos.
- No utilizar la plataforma para vender productos ilegales, prohibidos o que infrinjan normas sanitarias.
- Proporcionar a DOMIDELIS la información necesaria para el registro y funcionamiento de la tienda en la plataforma.

Cláusula 6 – Causales de Terminación del Acuerdo

El presente acuerdo podrá darse por terminado por cualquiera de LAS PARTES en los siguientes casos:

6.1 Terminación por Mutuo Acuerdo

LAS PARTES podrán poner fin al acuerdo en cualquier momento, siempre y cuando se notifique por escrito (WhatsApp, correo electrónico o mensaje físico) con un plazo mínimo de **7 días calendario** de anticipación. En este caso, DOMIDELIS realizará el pago final de todas las ventas pendientes dentro de los **3 días hábiles** siguientes a la fecha de terminación.

6.2 Terminación por Incumplimiento

Cualquiera de LAS PARTES podrá dar por terminado el acuerdo de manera unilateral si la otra parte incumple de manera grave cualquiera de las obligaciones aquí establecidas. La parte

afectada deberá notificar por escrito el incumplimiento y otorgar un plazo de **5 días hábiles** para que se subsane. Si no se subsana, el acuerdo quedará terminado automáticamente.

6.3 Causales Específicas de Terminación por DOMIDELIS

- Venta de productos en mal estado, caducados o que representen riesgo para la salud de los clientes.
- Incumplimiento reiterado (más de 3 veces en un mes) en los tiempos de preparación de pedidos.
- Alteración de precios de manera fraudulenta o engañosa para los clientes.
- Uso de la plataforma para actividades ilícitas o no autorizadas.

6.4 Causales Específicas de Terminación por EL COMERCIANTE

- Retraso superior a 5 días en el pago de ventas acumuladas sin justificación válida.
- Incumplimiento en la entrega del soporte técnico prometido que afecte gravemente el funcionamiento de la tienda.
- Uso indebido por parte de DOMIDELIS de la información comercial o datos de clientes de EL COMERCIANTE.

6.5 Efectos de la Terminación

Al terminarse el acuerdo:

- La tienda de EL COMERCIANTE será desactivada de la plataforma DOMIDELIS.
- La PWA personalizada dejará de funcionar.
- DOMIDELIS realizará el pago final de todas las ventas pendientes en un plazo máximo de 3 días hábiles.
- LAS PARTES mantendrán la obligación de confidencialidad por el plazo establecido en la Cláusula 8.

Cláusula 7 - Garantía de Satisfacción (Período de Prueba)

EL COMERCIANTE contará con un **período de prueba de 15 días calendario** desde la activación de su tienda en la plataforma. Durante este período:

- Podrá evaluar el funcionamiento de la plataforma, el volumen de pedidos y la relación comercial.

- Si decide no continuar, podrá dar por terminado el acuerdo sin penalización alguna, notificando a DOMIDELIS con al menos 3 días de anticipación.
- DOMIDELIS realizará el pago correspondiente a todas las ventas realizadas durante el período de prueba en los términos acordados.

Cláusula 8 – Confidencialidad y Protección de Datos

LAS PARTES se comprometen a mantener estricta confidencialidad respecto a toda la información comercial, financiera, operativa y de clientes que se comparta durante la vigencia de este acuerdo.

Compromisos específicos de confidencialidad:

- **Datos de clientes:** DOMIDELIS no utilizará los datos de contacto (nombres, teléfonos, direcciones) de los clientes de EL COMERCIANTE para fines de marketing propio ni los compartirá con terceros. Estos datos son propiedad exclusiva de EL COMERCIANTE y solo se utilizarán para procesar y entregar los pedidos.
- **Información de ventas:** Las estadísticas de ventas, productos más vendidos y márgenes de ganancia de EL COMERCIANTE serán tratadas como información confidencial. DOMIDELIS no podrá divulgarlas a terceros ni utilizarlas para competir directamente con EL COMERCIANTE.
- **Información operativa:** Precios de costo, proveedores, recetas o métodos de preparación que EL COMERCIANTE comparta voluntariamente serán tratados como información estrictamente confidencial.
- **Información de DOMIDELIS:** EL COMERCIANTE se compromete a no divulgar los algoritmos, métodos de operación, tarifas de domiciliarios ni estrategias comerciales internas de DOMIDELIS.

La obligación de confidencialidad subsistirá por un período de **2 años** contados a partir de la terminación del presente acuerdo, independientemente de la causa de terminación.

El incumplimiento de esta cláusula podrá dar lugar a acciones legales por daños y perjuicios.

Cláusula 9 – Propiedad Intelectual

EL COMERCIANTE conserva todos los derechos de propiedad intelectual sobre su nombre comercial, logo, imágenes de productos y demás material gráfico proporcionado a DOMIDELIS. DOMIDELIS solo tiene autorización para utilizar dicho material exclusivamente para la operación de la plataforma y la promoción de la tienda dentro del ecosistema DOMIDELIS.

Al terminarse el acuerdo, DOMIDELIS eliminará toda la información, imágenes y datos de EL COMERCIANTE de sus servidores y sistemas, salvo aquellos que deban conservarse por obligación legal.

Cláusula 10 – Limitación de Responsabilidad

DOMIDELIS no será responsable por:

- La calidad, estado, higiene o seguridad de los productos preparados y vendidos por EL COMERCIANTE.
- Retrasos en la entrega causados por condiciones climáticas, de tráfico o disponibilidad de domiciliarios fuera del control razonable de DOMIDELIS.
- Reclamaciones de clientes relacionadas con el sabor, presentación, temperatura o cantidad de los productos.

EL COMERCIANTE será el único responsable ante los clientes finales por los productos que ofrece, de acuerdo con la legislación sanitaria y de protección al consumidor vigente en Colombia.

Cláusula 11 – Modificaciones al Acuerdo

Cualquier modificación a los términos de este acuerdo deberá ser pactada por escrito entre LAS PARTES y anexada al presente documento como un adendum. Las modificaciones verbales o por mensajería instantánea (WhatsApp) serán válidas únicamente si ambas partes confirman expresamente su aceptación por el mismo medio.

Cláusula 12 – Solución de Controversias

En caso de discrepancias o conflictos derivados de la interpretación o ejecución de este acuerdo, LAS PARTES se comprometen a:

- **Primera instancia:** Resolver la diferencia de manera directa y amistosa mediante comunicación directa.
- **Segunda instancia:** Si no se llega a un acuerdo, someter la controversia a mediación ante un tercero de común acuerdo.
- **Tercera instancia:** Solo si la mediación fracasa, LAS PARTES podrán acudir a las autoridades judiciales competentes de la jurisdicción del pueblo donde opera EL COMERCIANTE.

Cláusula 13 – Vigencia

El presente acuerdo entrará en vigencia desde la fecha de firma y tendrá una duración inicial de **[___] meses**. Transcurrido dicho período, el acuerdo se prorrogará automáticamente por períodos iguales, salvo que cualquiera de LAS PARTES notifique por escrito su intención de no renovar con al menos **15 días calendario** de anticipación a la fecha de vencimiento.

Cláusula 14 – Declaración de Voluntad

LAS PARTES declaran que:

- Han leído, entendido y aceptado íntegramente todas las cláusulas de este acuerdo.
- Celebran este pacto de manera libre, voluntaria y sin coacción de ninguna índole.
- Poseen la capacidad legal para obligarse conforme a las leyes de la República de Colombia.
- Este acuerdo constituye la totalidad del entendimiento entre LAS PARTES y reemplaza cualquier acuerdo verbal o escrito previo.

Firmas de LAS PARTES

En señal de aceptación, LAS PARTES firman el presente acuerdo en dos (2) ejemplares de igual tenor y valor.

PRIMERA PARTE

James David Rincón

DOMIDELIS

Firma

Cédula de Ciudadanía No.:

C.C.:

Fecha: ___/___/2026

SEGUNDA PARTE

[Nombre del Comerciante]

EL COMERCIANTE

Firma

Cédula de Ciudadanía No.:

C.C.:

Fecha: ___/___/2026

Lugar de firma: [Nombre del Pueblo], Colombia

